

FOLIO 商業開發顧問合作協議

為了讓合作條件清楚明確、保障雙方權益，以下是我們的合作協議內容，請詳細閱讀：

一、角色與職責

甲方－李瑞霖（商業開發顧問）：以兼職顧問身份，專責開發指定關鍵客戶，協助建立大型出版商合作關係。

乙方－黃仲誼（執行長）：全職負責 FOLIO 的產品開發、品牌營運、技術執行與所有日常決策。FOLIO 的全部智慧財產權、品牌資產及公司一切決策權，完整歸屬於乙方。

【防火牆保證】

甲方確保其為 FOLIO 提供的所有諮詢與產出，完全使用個人下班時間及個人自有設備進行，嚴禁使用任何現任或未來雇主（包含 Cake 及任何其他公司）的設備、網路或資源，以確保 FOLIO 的智慧財產權不受外部僱傭合約污染。

二、適用客戶範圍（關鍵客戶定義）

本協議的獎金條款，僅適用於以下類型之「關鍵客戶」：

- 南一書局、龍騰文化、康軒文教、翰林出版
- 或上述相當規模之全國性教科書出版商、考試機構、具備全台通路採購能力之出版業者

一般地方型補習班、單一學校或中小型教育機構，不適用本協議之獎金條款。

三、業務獎金結構

【首筆訂單獎金】

甲方開發之關鍵客戶完成第一筆付款後，乙方將支付該訂單淨利潤的 50% 予甲方，作為一次性成交獎金。

【後續訂單持續抽成】

同一關鍵客戶的後續每筆訂單，甲方持續收取該訂單淨利潤的 5%，作為長期合作獎勵。此抽成永久有效、無時間限制，不以甲方是否持續參與為條件，除非公司解散或雙方另行書面協議終止。

【淨利潤定義】

淨利潤 = 訂單收入 - 系統直接執行成本

直接成本包含：

- Claude API
- OpenAI API
- Google Cloud API
- Make.com / n8n 執行費用（依篇數分攤）
- 雲端硬碟超額儲存費（若該批次報告檔案導致超出免費額度）
- Email 傳輸費用（若使用付費服務發送報告）
- PDF 列印與裝訂費用（僅 GSAT Pro 實體版適用）
- 郵寄費用（僅 GSAT Pro 實體版適用）

每筆獎金於客戶付款後 14 個工作天內結算並轉帳，並檢附簡易成本計算說明。

四、9/7 期限與洽談中寬限期

甲方的獎金資格自本協議生效日起立即有效，無期限限制，除非公司解散。

【寬限期條款】若在 2026 年 9 月 7 日前，甲方已與上述關鍵客戶進入「實質書面洽談階段」（以下任一為證：已簽署合作意向書 MOU、對方已書面回覆接受正式報價、或合約正在雙方法務審閱中），則針對該特定客戶，給予額外 60 天寬限期（至 2026 年 11 月 6 日）。寬限期內完成正式簽約，本協議獎金條款對該客戶完整適用。

五、股份事項（另行處理）

本協議不涉及任何股份分配。未來 FOLIO 設立公司時，甲方可選擇以真實現金出資認股，股份比例依當時資本額計算。股份事項將於設立時另行簽署獨立協議，與本合作協議完全分開。

六、其他條款

- 本協議依中華民國法律解釋與執行。
- 本協議條款不自動延伸適用至其他合作項目，如有其他合作另行簽署補充協議。
- 若 甲方 日後願意提供超出本協議範疇之持續服務（例如主動維護客戶關係、協助後續談判），雙方可另行協議調高後續抽成比例，惟須以書面（包含訊息紀錄）確認。

【簽署確認】

雙方確認已詳細閱讀並完全理解本協議所有條款，並同意受其拘束。本協議以雙方簽名後生效，依電子簽章法第 4 條具有同等法律效力。

甲方：	乙方：
日期：	日期：